

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS III

Texto Constitucional

Neste bloco, serão abordados os arts. 3º e 4º da Constituição Federal. O art. 3º trata dos objetivos internos:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II – garantir o desenvolvimento nacional;

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Quando se fala de objetos fundamentais, fala-se de metas, que são normas de caráter programático.

No inciso IV, há uma discussão a respeito das pessoas que desejam mudar de gênero e alterar o nome. Há alguns anos, o Supremo Tribunal Federal passou a permitir que a pessoa transsexual pudesse fazer a alteração do nome no registro civil e no gênero. Isso é possível mesmo sem a cirurgia de redesignação sexual.

Houve uma modificação recente na Lei de Registros Públicos para permitir que isso seja feito direto no cartório. Qualquer pessoa que não goste de seu nome, seja ela transsexual ou não, pode fazer a mudança no cartório. A primeira mudança não exige justificativa.

Mesmo antes da mudança na legislação, que aconteceu no ano de 2022, havia a possibilidade, assegurada pelo Supremo Tribunal Federal, de alterar a partir do princípio da dignidade da pessoa humana.

Esses são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Esses objetivos são metas, porque o Brasil admite que ainda não é uma sociedade livre, justa e solidária, mas quer chegar lá.

Objetivos Internos

- **Promoção do bem-estar de todos: união homoafetiva e transgêneros;**

Aqui, a união homoafetiva é permitida. Além disso, a pessoa transsexual pode fazer a mudança dos documentos seja na via administrativa, ou seja, no cartório, seja na via judicial.

ANOTAÇÕES

A certidão de nascimento, segundo o art. 5º da Constituição, é gratuita para os reconhecidamente pobres. A Lei de Registros Públicos dá gratuidade para todos, seja brasileiro, seja estrangeiro. A partir da segunda via, continua não sendo cobrado para os pobres, mas é cobrado para os demais.

- **“Escola sem Partido”;**

A Escola sem Partido foi declarada inconstitucional. Ela defende, por meio de lei municipal, a exclusão de qualquer referência à diversidade de gênero ou orientação sexual nas escolas.

A lei municipal que versava sobre esse tema foi considerada inconstitucional por representar uma espécie de censura ao debate constitucional. A escola é um lugar próprio para educar as crianças, abordando, inclusive, debates como esses.

Já em 2023, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de uma lei do estado de Rondônia, que proibia a linguagem neutra nas escolas e em provas de concurso.

Não significa que está liberado, apenas que o Supremo Tribunal Federal entende que esse tema deve ficar a cargo da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Isso não é competência dos estados, é competência privativa da União.

- **Renda básica de cidadania e apelo aos Poderes da República;**

O Supremo Tribunal Federal fez um apelo aos Poderes da República para que melhorassem o valor dos programas de transferência de renda.

O art. 6º, parágrafo único, alterado, em 2021, pela Emenda n. 114, coloca como direito social a renda básica familiar.

- **Atenção para a substantivização dos verbos no infinitivo;**

É comum memorizar o art. 3º a partir dos verbos no infinitivo. No entanto, a banca pode fazer a substantivação do verbo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, do mesmo modo que a construção de uma sociedade livre, justa e solidária também é.



5m

ANOTAÇÕES

Texto Constitucional



Assim como o art. 3º, o art. 4º também é uma norma de caráter programático, dentro da ideia de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais.

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

- I – independência nacional;
- II – prevalência dos direitos humanos;
- III – autodeterminação dos povos;
- IV – não intervenção;
- V – igualdade entre os Estados;
- VI – defesa da paz;
- VII – solução pacífica dos conflitos;
- VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo;
- IX – cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
- X – concessão de asilo político.

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

• Asilo Político x Refúgio Político – o caso Cesare Battisti;

O asilo político representa uma parte de um inteiro, que é o refúgio político. O asilo é mais restrito do que o refúgio.

O asilo é para perseguição política, enquanto o refúgio pode ser por perseguição política, religiosa, étnica, cultural e assim por diante.

Quando se pensa nos refugiados da Síria, existem vários segmentos religiosos. Aqueles que praticam uma determinada religião devem fugir de suas terras. Essa é a condição de refugiado.

A Constituição de 88 representa uma virada de mesa, porque as pessoas que foram perseguidas pelo regime militar, o núcleo pensante da realidade política brasileira, escreveram a Constituição de 88.

Com o viés de quem acabou de sofrer as consequências de uma ditadura, é definido que o Brasil deve conceder asilo político, já que muitos dos que escreveram a Constituição tiveram de buscar asilo político.

ANOTAÇÕES



Tanto o asilo quanto o refúgio podem ser concedidos pelo Governo, mas o STF entende que a concessão do asilo é ato discricionário, enquanto a concessão do refúgio é ato vinculado.

Em 2010, houve uma discussão no Supremo Tribunal Federal envolvendo, à época, o presidente Lula, no final de seu segundo mandato. Havia um italiano no Brasil chamado Cesare Battisti, que era acusado de ter praticado alguns crimes de homicídio na Itália.

Na Itália, assim como no Brasil, houve uma ditadura e um conflito entre a direita e a esquerda. Na época, o primeiro-ministro, Silvio Berlusconi, odiava o Cesare Battisti, já que um era da extrema-direita e o outro era da esquerda.

Dentro da ideia de que Cesare Battisti havia praticado alguns crimes, a Itália pediu a sua extradição. Quem julga a extradição é o Supremo Tribunal Federal. No entanto, o Ex-Ministro da Justiça, que se chamava Tarso Genro, concedeu ao Cesare Battisti o refúgio político.

Assim, o STF, no momento de analisar o pedido de extradição, reconheceu que havia uma barreira, que é o refúgio político. Por esse motivo, era necessário analisar, primeiro, se estavam ou não presentes os requisitos para conceder o refúgio político.

A consequência natural de não estarem presentes os requisitos para a concessão do refúgio político, como era o caso, é a possibilidade da análise do pedido de extradição.

Na análise do pedido de extradição, o STF verifica se o crime é de natureza comum ou de natureza política. Se o crime é de natureza comum, é possível a extradição. Se o crime é de natureza política, o Brasil não o extradita.

Naquele caso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que era um crime que envolvia um aspecto político e um aspecto comum, mas prevalecia a natureza de crime comum, então a extradição seria discutível.

No momento de decidir se extradita ou não, quem toma a decisão é o Presidente da República. Na hora de extraditar, o STF entendeu que a decisão do Presidente da República era uma análise vinculada ao tratado internacional existente.

No último dia de governo, no segundo mandato, Lula deixou o Cesare Battisti no Brasil usando o próprio tratado internacional entre o Brasil e a Itália.

A Itália, então, foi reclamar no Supremo Tribunal Federal contra o Lula, mas o STF definiu o pedido como incabível, já que o ato do Presidente da República é um ato soberano. A Itália poderia, contudo, recorrer ao Tribunal Penal Internacional.

Na época do Presidente Michel Temer, Temer volta os olhos ao Cesare Battisti e concede a sua extradição. O ato soberano é de quem estiver no cargo de Presidente da República. Sendo assim, a mudança de opinião é válida.

ANOTAÇÕES



A Polícia Federal procurou Cesare Battisti e não o encontrou. No mandato de Bolsonaro, Cesare Battisti, que tinha fugido do Brasil, foi capturado na Bolívia e extraditado para a Itália.

- **Repúdio ao terrorismo e ao racismo, racismo social e figuras equiparadas e injúria racial;**

A Lei do Racismo é a Lei n. 7.716/89. Em 2004, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão importante, que tratava das práticas de antissemitismo e de antissionismo, definindo que são equiparadas a racismo.

Antissemitismo e antissionismo é escrever livros ofendendo judeus. Judeu é um povo semita, da terra de Sion, por isso o nome. A liberdade de expressão não é liberdade de agressão.

Quinze anos depois, o Supremo faz a mesma coisa, equiparando a prática de homofobia e transfobia a racismo por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão.

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal equipara a injúria racial à prática de racismo, ou seja, transforma o crime de injúria racial em imprescritível.

Essa é uma discussão que envolve dois jornalistas famosos, Heraldo Pereira e Paulo Henrique Amorim. Os dois possuíam uma richa pública. Paulo Henrique Amorim chegou a dizer que Heraldo Pereira só aparece na Globo porque ele é negro, não porque é competente.

A discussão foi parar no STJ, que entendeu que se tratava de uma injúria racial e que era imprescritível. O STF entendeu da mesma forma.

O que estava previsto na jurisprudência do Supremo desde 2021, que era a possibilidade de equiparação, foi tipificado, na Lei n. 14.532, como racismo. O racismo tem várias facetas: antissemitismo, antissionismo, homofobia, transfobia e injúria racial.

Calúnia é imputar crime a alguém, enquanto injuriar é xingar. Quando existe uma situação racial, trata-se de uma injúria racial.

Apenas dois crimes no Brasil são imprescritíveis: o racismo e o golpe de Estado. No entanto, várias práticas são equiparadas a racismo.

- **Estrangeiros com família brasileira: expulsão x extradição;**

A deportação ocorre quando o indivíduo entra no país em situação irregular; a expulsão ocorre quando um estrangeiro é expulso do território brasileiro por má conduta dentro do país; a extradição ocorre quando a má conduta se dá em outro país, então o Brasil rejeita o estrangeiro.

ANOTAÇÕES

Além desses, existe o banimento, que é a expulsão de brasileiros do território nacional. Essa é uma das penas proibidas.

Se um estrangeiro possui uma família brasileira, não importa quando ele a adquiriu, é possível a extradição. Esse foi o caso do Cesare Battisti, que tinha mulher e filho brasileiros. No entanto, ele não pode ser expulso.



DIRETO DO CONCURSO

1. (2021/FCC/MANAUSPREV/FCC/ANALISTA PREVIDENCIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) Sobre as normas constitucionais relativas aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, considere.

- I – A cidadania e a dignidade da pessoa humana são princípios que regem a República em suas relações internacionais.
- II – Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político são fundamentos da República.
- III – Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e idade e quaisquer outras formas de discriminação, é objetivo fundamental da República.
- IV – A defesa da paz e a não intervenção são fundamentos da República. À luz da Constituição Federal, está correto o que se afirma APENAS em

- a. I, II e IV.
- b. I, III e IV.
- c. II e III.
- d. III e IV.
- e. I e II.

COMENTÁRIO

- I – São fundamentos da República Federativa do Brasil.
- II – São fundamentos.
- III – É um objetivo fundamental.
- IV – São princípios que regem o Brasil nas relações internacionais.



30m

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
